刑法19 筆記：刑罰目的與刑罰種類

> 來源：刑法19 課程字幕 00:00:00 ~ 00:28:00

🕮 法條原文速查

> **§33**（主刑之種類）
> 主刑之種類如下：一、死刑。二、無期徒刑。三、有期徒刑：二月以上十五年以下。但遇有加減時，得減為二月未滿，或加至二十年。四、拘役：一日以上，六十日未滿。但遇有加重時，得加至一百二十日。五、罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之。

> **§34**（從刑之種類）
> 從刑為褫奪公權。

> **§36**（褫奪公權之範圍）
> 褫奪公權者，褫奪下列資格：一、為公務員之資格。二、為公職候選人之資格。

> **§37**（褫奪公權之宣告）
> I 宣告死刑或無期徒刑者，宣告褫奪公權終身。
> II 宣告一年以上有期徒刑，依犯罪之性質認為有褫奪公權之必要者，宣告一年以上十年以下褫奪公權。
> III 褫奪公權，於裁判時併宣告之。
> IV 褫奪公權之宣告，自裁判確定時發生效力。
> V 依第二項宣告褫奪公權者，其期間自主刑執行完畢或赦免之日起算之。但同時宣告緩刑者，其期間自裁判確定時起算之。

> **§42**（罰金易服勞役）
> I 罰金應於裁判確定後二個月內完納。期滿而不完納者，強制執行。其無力完納者，易服勞役。但依其經濟或信用狀況，不能於二個月內完納者，得許期滿後一年內分期繳納。遲延一期不繳或未繳足者，其餘未完納之罰金，強制執行或易服勞役。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「應報理論的核心主張？」	刑罰是**報應**，處罰因為行為人**做了壞事**（回顧過去），又稱**絕對理論**
「一般預防與特別預防如何區分？」	一般預防＝嚇阻**社會大眾**；特別預防＝針對**犯罪者個人**（矯治/隔離）
「消極的一般預防 vs 積極的一般預防？」	消極＝**殺雞儆猴**（威嚇）；積極＝透過處罰**維持社會對法秩序的信賴**
「有期徒刑的上下限？」	**二月以上十五年以下**，遇加減得減為不滿二月或加至**二十年**，數罪併罰上限**三十年**
「罰金刑的四種態樣？」	**專科**（只能科罰金）、**選科**（得選罰金或徒刑）、**併科**（罰金＋徒刑同時）、**易科**（以罰金替代短期徒刑）
「褫奪公權的無期 vs 有期？」	無期＝死刑或無期徒刑**必宣告終身**；有期＝一年以上有期徒刑**依犯罪性質裁量**
「褫奪公權何時生效？何時起算？」	**裁判確定時生效**；有期褫奪公權期間自**主刑執行完畢或赦免日起算**（緩刑者自裁判確定時起算）
「罰金可不可以易服社會勞動？」	可以。罰金→易服勞役→可**轉易服社會勞動**

一、刑罰目的論

(一) 應報理論（絕對理論）

- **核心**：刑罰是對犯罪行為的「報應」，處罰是因為行為人做了壞事
- **視角**：回顧**過去**的犯罪行為
- **又稱**：絕對理論（刑罰本身就是目的，不是手段）
- **批評**：
    - 只看過去，不管未來
    - 為了報應而報應，沒有實際社會功能
    - 容易落入「以眼還眼」的原始報復思維

(二) 預防理論（相對理論）

預防理論認為刑罰是一種**手段**，目的在於**預防犯罪再發生**。

1. 一般預防

類型	定義	比喻	批評
消極的一般預防	透過刑罰**威嚇社會大眾**，使人不敢犯罪	殺雞儆猴	把人當工具（手段化）；重刑不一定有效
積極的一般預防	透過刑罰**維持社會大眾對法秩序的信賴**	宣示法的有效性	較為抽象，難以驗證效果

2. 特別預防

類型	定義	說明
消極的特別預防	**隔離**犯罪者，使其無法再犯	把人關起來（監禁、死刑）
積極的特別預防	**矯治**犯罪者，使其改過自新	教育、輔導、職訓

> **批評**：特別預防過度關注犯罪者個人，可能忽略罪刑均衡原則（輕罪卻長期矯治）

(三) 併合理論（通說）

- 結合應報與預防，刑罰兼具**報應**與**預防**功能
- 實務與通說均採此見解
- §57 量刑規定即體現併合理論精神

二、刑罰種類

(一) 主刑

```
主刑（§33）
├── 1. 死刑
├── 2. 無期徒刑
├── 3. 有期徒刑（2月以上～15年以下；加減時得至20年/不滿2月；數罪併罰上限30年）
├── 4. 拘役（1日以上～60日未滿；加重得至120日）
└── 5. 罰金（NT$1,000以上，以百元計）
```

有期徒刑的上限整理

情境	上限
單一罪名	**15年**
加重（如累犯）	**20年**
數罪併罰（§51）	**30年**

拘役與有期徒刑的區別

- 拘役的性質較輕，上限 60 日（加重至 120 日）
- 有期徒刑下限 2 月，兩者**不重疊**

(二) 從刑：褫奪公權

褫奪公權為**唯一從刑**，剝奪之資格：

1. 為公務員之資格
2. 為公職候選人之資格

類型	要件	期間
無期褫奪公權	宣告**死刑**或**無期徒刑**	**終身**（義務宣告）
有期褫奪公權	宣告**一年以上有期徒刑**，依犯罪性質認為有必要	**1年以上10年以下**（裁量宣告）

> **注意**：褫奪公權於**裁判確定時生效**；有期褫奪公權之期間自**主刑執行完畢或赦免日起算**（但宣告緩刑者，自裁判確定時起算）。

(三) 罰金刑的四種態樣

態樣	定義	說明

專科罰金 法定刑**只有**罰金　極少見，如刑法部分輕罪
選科罰金 罰金與自由刑**二擇一**　法條寫「處...或罰金」
併科罰金 罰金與自由刑**同時科處** 法條寫「併科罰金」（常見於財經犯罪）
易科罰金 以罰金**替代**短期自由刑 五年以下之罪，受六月以下宣告（§41）

> **易科罰金 vs 選科罰金**：易科是執行階段的替代手段，選科是裁判階段的法定刑選擇。

(四) 罰金的繳納與執行

1. 裁判確定後**二個月**內完納
2. 期滿不完納 → **強制執行**
3. 無力完納 → **易服勞役**
4. 經濟困難者可許 **一年內分期繳納**
5. 罰金易服勞役後，可轉 **易服社會勞動**